

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES.

CONTRATANTE: ALWAYS ON DIGITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.302.379/0001-48, localizada no endereço: Rua Fidencio Ramos, 101, Conj 46, Bairro Vila Olimpia, São Paulo/SP - CEP 04.551-010, neste ato representada, nos termos de seu contrato social, pelo sócio administrador Wesley Ruiz.

CONTRATADA: TEMPLUM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.198.308/0001-93 com sede e foro na cidade de Campinas-SP, na Rua Elvino Silva, nº. 285 - Sala 10, Vila Brandina, Cep 13092-559.
Neste ato representada, nos termos de seu contrato social, pelo sócio administrador Rodrigo Grativol Furniel.

As partes acima identificadas, doravante denominadas por **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, têm, entre si, como justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e pelas condições descritas no presente instrumento.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como **OBJETO** a prestação de serviços de consultoria para preparar a CONTRATANTE para certificação ISO 27001 e ISO 27701.

Parágrafo 1º. A **CONTRATADA** obriga-se a prestar os seguintes serviços:

- Consultoria Ilimitada ISO 27001
- Plataforma disponível 24h por dia, 7 dias por semana;
- Chat, Chamados e Reuniões ilimitadas;
- Cronograma de Implementação em tempo real;
- Todos documentos, formulários e procedimentos pré-formatados através de modelos;
- Garantia da certificação em contrato de 120%;
- Garantia de 30 dias de satisfação;
- Selo e Atestado “Estamos Implementando”
- Acesso ilimitados a plataforma Saber Gestão - Universidade Corporativa
- Treinamentos ao vivo com nossos consultores, acesse a agenda aqui
- Validação (Auditoria Interna) Inclusa

Parágrafo 2º. A **CONTRATADA** irá transferir conhecimento, tirar dúvidas através de seus canais de comunicação e fornecer todo o material de apoio necessário para que a **CONTRATANTE** atenda os requisitos das normas. Toda a dinâmica acontece através da plataforma online da **CONTRATADA**.

Parágrafo 3º. A **CONTRATADA** disponibilizará a plataforma e a consultoria com o objetivo de preparar a **CONTRATANTE** para o processo de certificação. A certificação é conferida em caráter unilateral pela empresa certificadora escolhida pela **CONTRATANTE**. A **CONTRATADA** garante, através de sua prestação de serviços, o atendimento às exigências contidas nas normas, e que eventuais não conformidades, serão levantadas na auditoria interna e tratadas posteriormente com auxílio de especialistas.

GARANTIAS

Cláusula 2ª. Caso a **CONTRATANTE** não conquiste a certificação ou caso a certificação seja **NEGADA** pelo organismo certificador contratado, a **CONTRATADA** ressarcirá à **CONTRATANTE** em 120% (cento e vinte por cento) do preço efetivamente pago, sem qualquer acréscimo por juros ou correção, desde que a **CONTRATANTE** comprove que:

I - Cumpriu integralmente este contrato;

II - Agendou pré-auditoria interna com auditor homologado Templum;

III- Agendou a auditoria de certificação com o organismo certificador mediante o atestado emitido pelo auditor da CONTRATADA após auditoria interna.

Parágrafo 1º. A **CONTRATANTE** obriga-se a:

- I - Fornecer as informações necessárias para o melhor desenvolvimento e execução destas atividades;
- II - Seguir **TODAS** as orientações especificadas na plataforma, executando as atividades conforme as orientações e os prazos de procedimentos contidos na mesma;
- III - Seguir **TODAS** as orientações dos profissionais da **CONTRATADA**;
- IV – Pagar integralmente a mensalidade **CONTRATADA**, ainda que não venha a utilizar os serviços/plataforma ou que venha a utilizá-los parcialmente;
- VI - Utilizar os serviços e acessar a plataforma na forma e de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;
- VII – Manter licenças obrigatórias ao seu negócio.

Parágrafo 2º. Garantia de Satisfação de 30 Dias: A **CONTRATADA** assegura 100% de satisfação à **CONTRATANTE** que utilizar os serviços da plataforma por pelo menos 1 hora por dia, exclusivamente durante os primeiros 30 (trinta) dias corridos após a assinatura deste contrato. Caso a **CONTRATANTE** não fique satisfeita com os serviços prestados dentro deste período de 30 dias, e tenha cumprido com todas as obrigações e requisitos especificados neste contrato, incluindo mas não limitado ao uso mínimo diário do serviço, a **CONTRATADA** se compromete a reembolsar 100% (cem por cento) do valor efetivamente pago pela **CONTRATANTE** pelo período correspondente ao descontentamento, sem qualquer acréscimo por juros ou correção.

VIGÊNCIA CONTRATUAL, RESCISÃO E RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.

Cláusula 3ª. Este Contrato entra em vigor na data 01/06/2024 e vigorá pelo prazo no mínimo de **12 meses**, devendo a **CONTRATANTE**, durante o tempo que estiver com acesso a consultoria, se manter adimplente com o pagamento contratado.

Cláusula 4ª. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante notificação expressa com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo 1º. Caso a **CONTRATANTE** opte, independente do motivo/fundamento, pela a rescisão antes de completar os **12 primeiros meses**, deverá:

- I. Pagar eventuais parcelas em atraso no ato da rescisão; e
- II. Pagar 50% referente ao saldo restante do valor total deste contrato, no ato da rescisão.

Cláusula 5ª. Após o decurso do prazo inicial de vigência, o presente contrato, se não denunciado expressamente por quaisquer das partes antes do seu término, será renovado automaticamente por prazo indeterminado.

Cláusula 6ª. Os valores previstos nesse contrato serão anual e automaticamente corrigidos pela variação positiva do IPCA.

Cláusula 7ª. Quando o contrato estiver vigorando por prazo indeterminado, poderá ser rescindido por quaisquer das Partes imotivadamente, bastando que a outra Parte seja avisada com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. Na falta do referido prévio aviso, será devido o pagamento de indenização equivalente a última fatura paga.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. Fica acordado entre as partes, que a contraprestação devida pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, será:

- i) Entrada no valor de R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser pago, no dia 10/06/2024 através de boleto bancário; e
- ii) Após 30 dias do pagamento da entrada descrita acima, será devido o valor mensal de R\$ 3.750,00 (três setecentos e cinquenta reais), por no mínimo 11 (onze) meses, a ser pago todo dia 10, de forma mensal e consecutiva, a iniciarem 10/07/2024.
- iii) A emissão da Nota Fiscal referente a cada pagamento serão enviadas com 10 dias de antecedência de cada vencimento.

iv) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento da contraprestação mensal, deverá incidir sobre o valor do débito, multa pecuniária na proporção de 2,0% (dois por cento), e 1,0% (um por cento) de juros ao mês, além correção monetária apurada pela TJ/SP ou outro índice que venha a substituí-lo.

DAS DESPESAS.

Cláusula 9ª. No valor contratado estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a atividade de Consultoria através da plataforma digital da CONTRATADA..

Parágrafo 1º. Não estão incluídas despesas por deslocamento quando for requerido uma visita/auditoria presencial, ficando todas essas despesas sempre a cargo da **CONTRATANTE**. Entende-se por despesas por deslocamento, os custos com passagens aéreas, taxas de embarque, hospedagem, refeições, aluguel de veículos, quilometragem, pedágio e outras inerentes a real prestação do serviço.

Parágrafo 2º. Caso haja visita presencial solicitada pela CONTRATANTE fica desde já estabelecido que as despesas de locomoção serão reembolsadas à razão de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por Km percorrido a partir do endereço da **CONTRATADA**, além de pedágios, estacionamentos, hospedagens, refeições e passagens aéreas (quando for mais conveniente). As despesas deverão ser previamente autorizadas pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo 3º. Caso haja solicitação de visitas, auditoria interna ou necessidade de preenchimento de diligências solicitada pela CONTRATANTE, a **CONTRATADA** garante que no prazo de até 12 meses a partir da data de início do contrato, será cobrado para cada consultor que realizar a visita/auditoria presencial o valor máximo de R\$2.000,00 (dois mil reais) por dia. Passado esse período, referido valor será corrigido de acordo com o índice do IPCA.

Parágrafo 4º. Todas as despesas serão acompanhadas de recibos, devidamente preparados e assinados pela **CONTRATADA**.

DA COBRANÇA.

Cláusula 10ª. Em caso de cobrança judicial ou administrativa, devem ser acrescidos os 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, e todas as custas processuais e extrajudiciais desembolsadas para se efetuar a cobrança, inclusive as custas processuais.

Parágrafo 2º. As partes acordam que facultará a **CONTRATADA**, o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito, podendo, a **CONTRATADA**, levar o presente contrato a protesto.

Parágrafo 3º. Em caso de inadimplemento da parcela por mais de 48 (quarenta e oito horas), o acesso ao sistema será bloqueado.

DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS(LGPD)

Cláusula 11ª. A **CONTRATADA** fica vedada, sob qualquer título ou pretexto, transmitir ou ceder, em PARTE ou no todo, quaisquer dados referentes à **CONTRATANTE**, salvo quando essenciais a execução do contrato.

Parágrafo primeiro A **CONTRATADA** compromete-se a tomar todas as medidas necessárias para garantir e salvaguardar o sigilo e confidencialidade das informações mencionadas no *caput*.

Cláusula 12ª. A **CONTRATADA**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a **CONTRATADA** deverá:

Parágrafo primeiro Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas.

Parágrafo segundo Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

Parágrafo terceiro Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

Parágrafo quarto Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

Parágrafo quinto Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

Parágrafo sexto Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

Cláusula 13ª. Fica vedado ao **CONTRATANTE** contratar, em caráter provisório ou definitivo, como funcionário ou prestador de serviços, de forma direta ou indireta, inclusive por empresas interpostas, qualquer sócio, advogado, associado, estagiário, correspondente ou colaborador da CONTRATADA, até o prazo de 48 (quarenta e oito) meses a contar da rescisão/término deste contrato, sob pena de multa no importe de 15 (quinze) vezes o valor da maior contraprestação paga, sem prejuízo das demais penalidades previstas nesse contrato.

Cláusula 14ª. As partes declaram que leram e analisaram, previamente, todos os dizeres constantes neste contrato, estando com eles plenamente de acordo.

Cláusula 15ª. FORO DE ELEIÇÃO. Fica desde já eleito o foro da comarca de Campinas/SP para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato, bem como eleito o rito de execução para a cobrança de honorários e outras verbas devidas.

Campinas/SP, segunda-feira, 27 de maio de 2024

Signatures

Name of the document AOAD Digital 27-05-2024 11:38:53.pdf
Signature reference ID 223180ab-8c23-4766-9f60-cf03c317ed86
Date format YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC
Status SIGNED
Signing completed 2024-05-31 16:54:46 UTC

Signed by

Priscila D. América

Priscila Américo
priscila.americo@templum.com.br
2024-05-31 13:42:25 UTC
IP:191.187.215.29
Authentication code: Used

Wesley Ruiz

Wesley Ruiz
wesley.ruiz@aodigital.com.br
2024-05-31 16:54:45 UTC
IP:2804:388:c329:9229:dd8d:df28:d03f:fba5
Authentication code: Used

Rodrigo Furniel

Rodrigo Furniel
rodrigo_furniel@templum.com.br
2024-05-31 15:07:16 UTC
IP:2804:1b3:a7c0:2f92:d128:c806:496e:7dc0
Authentication code: Used